

1001129-39.2022.8.26.0394

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a jurisprudência, "RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art.543-C do CPC, as instituições financeiras respondem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa - SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001129-39.2022.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001129-39.2022.8.26.0394

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Rafael Pontuschka

Requerido:

Nubank S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório. DECIDO.

A preliminar aventada pelo réu se confunde com o mérito e será oportunamente enfrentada.

Presentes os pressupostos processuais de existência e validade, bem como as condições da ação, julgo antecipadamente o mérito - instituto processual "aplicável na seara do Juizado Especial Cível e compatível com o princípio da celeridade processual que rege o rito sumaríssimo" (TJSP, Recurso Inominado nº 1026205-76.2015.8.26.0114, 5ª Turma do Colégio Recursal de Campinas, Rel. Juiz Nelson Augusto Bernardes de Souza, j. em 28/07/2016), uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já carreadas aos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em observância ao princípio da razoável duração do processo, o julgamento antecipado, "nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade" (TJSP, Apelação nº. 4000739-91.2013.8.26.0019, 24ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ferreira da Cruz, j. em 17/03/2016). Induvidoso que a relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e por isso mesmo, é o banco-requerido responsável objetiva e solidariamente pelos danos causados em decorrência da falha que ocorre em qualquer fase da cadeia da prestação

dos serviços.

Isto porque o fornecedor assume o risco de sua atividade e deve responder pelo fortuito interno consistente na fraude praticada no uso de cartões bancários, conforme entendimento também sumulado pelo E.Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479).

Se é certo que cabe ao consumidor o zelo e guarda de seu cartão e senha pessoais, é certo também que cabe aos bancos agir e adotar medidas para impedir a conduta de terceiros fraudadores. É dele o dever de guarda do patrimônio de seus consumidores. Na espécie, o banco tomou conhecimento das inúmeras operações simultâneas realizadas com o cartão do autor e nada fez para solucionar a questão. Não alegou nem comprovou que as operações condizem com o perfil de consumo de seu cliente.

Aliás, conforme reconhece a jurisprudência, "RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art.543-C do CPC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2. Aplicação da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Reclamação procedente." (Rcl 8946/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29.10.2012).

O caso dos autos ainda reforça a boa-fé do consumidor e a falha na prestação dos serviços do fornecedor, que não envidou qualquer esforço para auxiliar o autor e impedir que os valores das compras fossem repassados aos beneficiários mesmo após a aprovação das compras pelo banco.

Assim, de rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados.

Com a declaração supra, inexistem danos materiais a serem indenizados, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de danos morais na hipótese em apreço, sobretudo porque todo o imbróglgio derivou de ato criminoso praticado por terceiro. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos impugnados no valor total de R\$ 10.400,00, confirmando-se a liminar deferida.

Sem custas e honorários nesta fase.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Nova Odessa, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA